Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında düzenlenecek mimarlık ve mühendislik proje ve hesaplarının teslim, inceleme, onay ve saklama işlemlerinin kısmen veya tamamen Elektronik Proje Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; 3194 sayılı Kanunun 4 üncü, 26 ncı ve 27 nci maddelerinde sayılan yapıları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri ile 3194 sayılı Kanunun 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı,

b) e-PYS: Dijital projelerin yönetiminin sağlandığı ve Bakanlık bünyesinde işletilen Elektronik Proje Yönetim Sistemi Platformunu,

c) İlgili idare: Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareleri,

ç) Kullanıcı: e-PYS'de belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

d) Platform sorumlusu: e-PYS'de gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini gerçekleştirebilecek kullanıcıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve e-PYS Platformu Üzerinden Proje Teslimi

Genel Esaslar

MADDE 4 – (1) Yapı projelerinin yapı ruhsatı süreçlerine ilişkin olarak; projelerin ve hesapların elektronik ortamda teslim edilmesi, sorumlu kuruluşlar tarafından incelenmesi, eksiklerin bildirilmesi, uygun görüş verilmesi ve onaylanması gibi her türlü işlem, onay, bildirim ve tebligatlar Bakanlık veya yetkilendireceği idareler tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Proje Yönetim Sistemi Platformu üzerinden gerçekleştirilir.

(2) e-PYS üzerinden yüklenecek tüm dosyaların Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiş olması zorunludur.

(3) İlgili kamu kurumları ve idareler tarafından kullanılan yazılım platformları ile e-PYS arasında proje dosyaları ve diğer bilgilerin paylaşımı yapılır.

(4) e-PYS üzerinden proje teslimi yapılacak bina türleri ve kullanım sınıfları, yapı inşaat alanı, yapı yüksekliği gibi kriterleri; yapılacak yüklemelerin formatını ve ilgili kriterlerin ve formatın uygulanmaya başlayacağı tarihleri belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

e-PYS platformuna proje kaydedilmesi

MADDE 5 – (1) Dijital ortamda hazırlanan proje dosyaları, yapı sahibinin, yapının etüt ve projelerini hazırlaması için anlaştığı proje müelliflerinden Bakanlıkça yetkilendirilen proje müellifi tarafından e-PYS'ye kaydedilir.

YÖNETMELİK TASLAĞI

(2) e-PYS'ye yüklenen her türlü dosyada yer alan bilgilerin doğruluğundan, kaydı yapan müellif sorumludur. e-PYS'ye yüklenen dosyaların Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'te tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenir ve herhangi bir eksiklik veya hata belirlenmesi halinde ilgili dosyanın tekrar yüklenmesi istenir.

(3) İlgili idareler ve fenni mesuller/yapı denetim kuruluşları ilgili projelerin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu e-PYS üzerinden inceler. Yapılan incelemede eksiklik görülmesi halinde eksiklikler e-PYS üzerinden gerekçeleri ile birlikte ilgilisine bildirilir. Her yükleme ve revizyon işlemi için e-PYS'de bir sürüm numarası atanır. Önceki sürümler yapı ruhsatı düzenleme aşamasına kadar değiştirilemez şekilde saklanır, yalnızca son sürüm incelemeye esas alınır. Uygun görüş verme ve onay süreci tamamlandığında önceki sürümler sistemden kaldırılır.

(4) e-PYS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, işlem yapanlar tarafından "kullanıcı adı ve şifresi" veya "güvenli elektronik imza" ya da Bakanlıkça belirlenecek diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır. Proje yükleme, eksiklik bildirimi, revizyon talebi gibi e-PYS süreçlerine ilişkin işlemlerde güvenli elektronik imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(5) e-PYS üzerinden yapılan erişimler, bildirimler ve revizyonlara ilişkin bilgiler ve Bakanlık tarafından belirlenen işlemler, e-PYS'de zaman damgalı olarak kayıt altına alınır. e-PYS üzerinden verilen kabul/red, revizyon bildirimleri ve oluşturulan dokümanlar ve kayıtlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

(6) e-PYS'ye yapılacak kayıtlarla ilgili yöntem, kılavuz ve rehber niteliğindeki diğer dokümanlar Bakanlık kurumsal internet sayfasında yayımlanır.

Proje teslim usulü

MADDE 6 – (1) Güvenli elektronik imza kullanılmadan DXF veya IFC formatında teslim edilen projeler ayrıca basılı olarak teslim edilir.

(2) Güvenli elektronik imza kullanıldığı durumlarda projelerin DXF veya IFC formatında ve diğer dokümanların PDF formatında teslim edilmesi yeterlidir.

(3) Dijital olarak teslim edilen projeler kağıda basılı olarak verilenlerle aynı olmalıdır.

(4) Kâğıda yazdırılıp taranarak oluşturulan PDF dokümanları kullanılamaz.

e-PYS kullanım koşulları

MADDE 7 – (1) e-PYS'de kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler veya projeler ile ilgili olarak sistem üzerinden elde edilen bilgiler, sadece kullanıcıların yetki ve sorumlulukları ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılamaz.

(2) e-PYS kullanıcılarının; mevzuatın uygulanması amacıyla e-PYS üzerinden Bakanlıkça veya ilgili idaresince belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde; eksiklik veya hata giderilinceye kadar, başvuru sahiplerine yönelik olarak ilgili idaresi tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.

(3) Yapı ruhsatı eki proje ve hesapları hazırlayan ve inceleyenler e-PYS'ye kayıt olmak zorundadır. Kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden ilgili idareler ve e-PYS'de kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler sorumludur.

(4) İlgili idarelerin e-PYS'yi kullanmaları için Bakanlık ile idare arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde idare adına e-PYS'de yer alan iş ve işlemleri yürütecek platform sorumluları idare tarafından belirlenir. Platform sorumlusu, e-PYS üzerinden idarenin diğer kullanıcılarını belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

(5) e-PYS kullanıcısı gerçek ve tüzel kişiler, kendi bilgisayarlarında e-PYS'de kullanılmak üzere oluşturacakları bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.

(6) e-PYS kullanıcılarına sistem üzerinden yapılacak bildirimlerde teyit aranmaz ve bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemler için e-PYS dışında elektronik ortam kullanılamaz. İlgili kamu kurumları ve idareler tarafından kullanılan yazılım platformlarında yapılan bu yönetmelik kapsamındaki tüm işlemlerin, e-PYS'ye aktarılması ve e-PYS'de kayıt altına alınması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 01/10/2027 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yürütür.

YÖNETMELİK TASLAĞI